

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes contra a Inviolabilidade de Domicílio (art. 150 do CP)

Vamos estudar o crime de **VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO**.

1. FORMA SIMPLES

Veja o que diz o Código Penal:

Violação de domicílio Art. 150 - *Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.*

Em suma, há duas CONDUITAS: ENTRAR ou PERMANECER em casa alheia ou em suas dependências.

Para ser crime essa ENTRADA ou PERMANÊNCIA deve ser:

- *clandestina ou astuciosamente; ou*
- *contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito.*

2. FORMA QUALIFICADA

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 150 (...) § 1º - *Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.*

Vamos elencar as QUALIFICADORAS:

- *durante a noite*
- *em lugar ermo*
- *com o emprego de violência*
- *com o emprego de arma*
- *por duas ou mais pessoas*

3. CAUSA DE AUMENTO DE PENA - REVOGADO

Existia um aumento de pena se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder. ***No entanto, esse aumento de pena foi REVOGADO pela nova lei de abuso de autoridade.***

4. EXCLUDENTE DO CRIME

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 150 (...) § 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência; II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

5. “CASA”

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 150 (...) § 4º - A expressão "casa" compreende: I - qualquer compartimento habitado; II - aposento ocupado de habitação coletiva; III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. § 5º - Não se compreendem na expressão "casa": I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior; II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16

Resumo

DOS CRIMES CONTRA A INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO

Crime de VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

1. FORMA SIMPLES

Violação de domicílio Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Em suma, há duas CONDUtas: ENTRAR ou PERMANECER em casa alheia ou em suas dependências.

Para ser crime essa ENTRADA ou PERMANÊNCIA deve ser:

- *clandestina ou astuciosamente; ou*
- *contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito.*

2. FORMA QUALIFICADA

Art. 150 (...) § 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Vamos elencar as QUALIFICADORAS:

- *durante a noite*
- *em lugar ermo*
- *com o emprego de violência*
- *com o emprego de arma*
- *por duas ou mais pessoas*

3. EXCLUDENTE DO CRIME

Art. 150 (...) § 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência; II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

5. “CASA”

Art. 150 (...) § 4º - A expressão "casa" compreende: I - qualquer compartimento habitado; II - aposento ocupado de habitação coletiva; III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. § 5º - Não se compreendem na expressão "casa": I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior; II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960